

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1714

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – קביעת שכר לימוד במוסדות מוכרים שהמדינה אינה משתתפת בתקציביהם), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 17ג. 1. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹, אחרי סעיף 17ב יבוא :

"קביעת שכר לימוד 17ג. קבעה המועצה, בין במסגרת תקצוב כאמור במוסדות מוכרים בסעיפים 17 ו-17א ובין בדרך אחרת, שכר לימוד שהמדינה אינה לעניין מוסדות להשכלה גבוהה ומכללות משתתפת אקדמיות, שהמדינה משתתפת בתקציביהם, תקבע המועצה בכללים אף את שכר הלימוד או את שכר הלימוד המרבי במוסדות מוכרים שהמדינה אינה משתתפת בתקציביהם, בהתאם לאמות מידה שוויוניות שתקבע המועצה ושתפרסם באתר האינטרנט שלה ; בסעיף זה, "המועצה" – לרבות ועדה מוועדותיה שהוסמכה לכך."

דבריו הסבר

הצעת חוק זו נועדה לתת מענה לכשל השוק הקיים בלימודי ההשכלה הגבוהה – קרי, שכר לימוד גבוה מאוד במכללות האקדמיות הפרטיות – באופן שיאפשר הנגשה מרבית של לימודי ההשכלה הגבוהה, במחירים סבירים, לכלל הסטודנטים הפוטנציאליים המעוניינים בכך. לשם כך, מוצע לתקן את חוק ההשכלה הגבוהה, התשי"ח–1958 (להלן – חוק ההשכלה הגבוהה, החוק), ולקבוע בו את סמכותה של המועצה להשכלה גבוהה או ועדה מוועדותיה שהוסמכה לכך, לקבוע את שכר הלימוד/שכר הלימוד המרבי גם במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים פרטיים, שהמדינה אינה משתתפת בתקציביהם. הצעה זו צפויה לאפשר העלאה של רמת ההשכלה בקרב השכבות החלשות במדינה ולסייע לסטודנטים מהשכבות האמורות ולמשפחותיהם לצאת ממעגל העוני.

לפני כעשרים שנה תוקן חוק ההשכלה הגבוהה באופן שאפשר הכרה של המועצה להשכלה גבוהה גם במכללות אקדמיות לצרכי מתן תארים אקדמיים ; זאת, כדי להרחיב את נגישות האוכלוסייה להשכלה גבוהה מעבר למסגרת האוניברסיטאית, שהציעה מספר מוגבל מדי של מקומות לסטודנטים

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

פוטנציאליים. כפי שעולה מנתונים שהובאו ב"תיאור וניתוח תקציב ההשכלה הגבוהה שנים האחרונות", שהוכן על ידי המחלקה לפיתוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת, והוגש לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ביום 20 באוקטובר 2013, בעקבות התיקון האמור לחוק, הנגישות להשכלה גבוהה התרחבה ואפשרה לגידול של 8.1% בממוצע לשנה במספרי הסטודנטים בישראל בשנות ה-90 וגידול של 3.3% בממוצע בשנה בשנות האלפיים. עוד עולה מניתוח האמור כי במקביל גדל גם שיעור הסטודנטים הלומדים במכללות כך שבשנת תשע"ג, מתוך 190,810 סטודנטים לתואר ראשון (ללא סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה), כ-15% מהסטודנטים לתואר ראשון למדו במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך. לצד ההכרה במכללות הציבוריות, שהמדינה משתתפת בתקציבה, התפתחו בישראל גם המכללות הפרטיות.

עוד עולה מהניתוח האמור הנתונים הבאים: בשנת תשע"ג פעלו בישראל 16 מכללות אקדמיות פרטיות. ובשנה זו למדו במוסדות אלה 38,730 סטודנטים לתואר ראשון, שהם כ-41% מסך הסטודנטים לתואר ראשון במכללות האקדמיות וכ-20% מסך הסטודנטים לתואר ראשון (ללא סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה); שיעורי הקבלה לתואר ראשון במכללות האקדמיות הפרטיות גבוהים משיעורי הקבלה למוסדות הציבוריים – כך, באוניברסיטאות שיעור הקבלה בשנת הלימודים התשס"ט היה 64.2%, במכללות המתוקצבות – 78.0% ובמכללות הפרטיות – 89.8%; ובנוסף, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ביישובים באשכולות סוציו-אקונומיים מבוססים, 26.1% מכלל הנרשמים לתואר ראשון נרשמו למכללות פרטיות, לעומת 11% מכלל הנרשמים ביישובים באשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים.

עוד יצוין כי במוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים, שכר הלימוד השנתי בסך כ-11,000 שקלים חדשים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, באמצעות ועדת התכנון והתקצוב.

בנוסף קיימת מגבלה לעניין מספר הסטודנטים המתקבלים ללימודים במוסדות מתוקצבים כאמור. כך, לצעירים שלא מתקבלים ללימודים באוניברסיטאות או במכללות הציבוריות, עומדת רק האפשרות להירשם ללימודים אקדמיים באחת מהמכללות הפרטיות, תמורת שכר לימוד שנתי שיכול להגיע ל-37000 שקלים חדשים. זאת, עוד שמרבית המכללות הפרטיות פועלות כמוסדות ללא כוונת רווח, על כל הטבות המס הנגזרות מכך, בעוד שהן משלמות שכר גבוה למנהלים ולמרצים המועסקים על ידן.

נוכח האמור, מוצע, לשם הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה, במחיר סביר, לכלל הסטודנטים הפוטנציאליים המעוניינים בכך, לתקן את חוק ההשכלה הגבוהה ולקבוע כי המועצה להשכלה גבוהה תקבע את שכר הלימוד/שכר הלימוד המרבי אף למכללות פרטיות, בהתאם לאמות מידה שוויוניות שתקבע.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (2525/24/פ), על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (548/24/פ) ועל ידי חבר הכנסת עלי סלאלחה (2516/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (807/25/פ). הצעת החוק זהה לפ/807 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)